



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, viale della Pineta di Ostia, n. 36, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Palmigiano, che lo rappresenta e difende;

opponente

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in Grottaferrata (RM), via Gregorio di Tuscolo, n. 21, presso lo studio dell'avv. Elena Perotti che lo rappresenta e difende;

opposto

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione *ex art. 616 c.p.c.* *Parte_1* – premesso di aver proposto reclamo *ex art. 696 terdecies* contro l'ordinanza con cui l'intestato Tribunale ha rigettato (in ragione della circostanza che i motivi di doglianza risultavano inammissibili e che la mancanza di sottoscrizione non poteva essere vagliata poiché fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo) la sua opposizione avverso l'atto di intervento svolto in data 4.12.2018 nella procedura R.G. n. 1666/2016 ES da *Controparte_1* asseritamente creditore nei suoi confronti di importo recato nel decreto

ingiuntivo n. 1956/2018 del 26.07.2018 e nel successivo precetto, e rappresentato di aver sostenuto nella menzionata opposizione l'errata/omessa/inesistente notifica del precetto e del decreto ingiuntivo a sostegno dell'intervento, nonché la mancata sottoscrizione del contratto di locazione prodromico al decreto ingiuntivo – ha convenuto in giudizio *Controparte_1* dinnanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir revocare l'ordinanza di rigetto emessa, nel procedimento RGE. n. 1666/2016 sub 2, dal Tribunale di Roma, in quanto destituita di fondamento ed errata; in via principale e nel merito accertare e dichiarare che nulla è da lui dovuto nei confronti del convenuto in virtù del contratto di locazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'atto di intervento promosso da *Controparte_1* in data 14.12.2018 nella procedura esecutiva immobiliare rge. 1666/2016 per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.

2. Si è costituito in giudizio *Controparte_1* chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; nel merito ha dedotto la regolarità ed esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto al *Parte_1*, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; ha chiesto rigettarsi le domande avverse – poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili/improcedibili/improponibili, per aver fatto valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del provvedimento giudiziale esecutivo – e l'accoglimento della domanda di intervento ritualmente proposta nella procedura esecutiva R.G. 1666/2016 Tribunale di Roma, sezione esecuzioni immobiliari, in via privilegiata o chirografaria, con richiesta di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita sino alla concorrenza della predetta somma pari ad euro 16.950,85 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.

3. Fissata con decreto la discussione della causa e dell'istanza cautelare, e disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, con ordinanza del 3.11.2021 il giudice ha rigettato la richiesta di sospensione del titolo esecutivo, riguardando le doglianze attoree fatti anteriori alla formazione del provvedimento giudiziale esecutivo inidonei a formare oggetto di esame da parte del giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione, a ciò ostando anche la circostanza assorbente per cui avverso lo stesso titolo (decreto ingiuntivo divenuto esecutivo) non risultava essere mai stata proposta dall'opponente alcuna opposizione, neanche tardiva nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c..

3.1. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta e, ritenuta matura per la decisione, decisa ex art. 429 c.p.c.

4. Parte opponente agisce in questa sede per la declaratoria di nullità della procedura esecutiva, deducendo l'omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto, nonché la mancata sottoscrizione del contratto di locazione e la non debenza delle somme richieste.

Orbene, l'opponente avrebbe dovuto far valere le proprie deduzioni in ordine all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo o attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo, o attraverso l'opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.*, mentre ha introdotto il presente procedimento *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*.

Al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).

Invero, con l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del provvedimento giudiziale esecutivo, giacché l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione non può estendersi a questioni precedenti la formazione del titolo esecutivo e contrastanti con il suo contenuto.

Stante dunque l'autonomia giuridica e logica del giudizio di cognizione inerente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non è consentito al giudice di quest'ultimo di conoscere, neppure incidentalmente, del vizio da cui asseritamente sarebbe affetto il decreto ingiuntivo dotato di efficacia esecutiva e posto concretamente in esecuzione.

Ciò posto, si rileva che parte opponente ha dedotto di non aver avuto contezza del decreto ingiuntivo, attesa la lamentata erroneità della notifica dello stesso.

Siffatta doglianza, a prescindere dalla sua fondatezza, sarebbe dovuta essere veicolata mediante l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., entro il termine di cui al terzo comma di tale articolo, pari a dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

4.1. Al riguardo non sono meritevoli di favorevole apprezzamento le deduzioni dell'opponente secondo cui egli non avrebbe potuto incardinare il giudizio di opposizione tardiva all'esecuzione *ex art. 650 c.p.c.*, essendo il termine di “10 giorni dal primo atto di esecuzione” già spirato al momento dell'intervento del convenuto nella procedura esecutiva, iniziata diverso tempo addietro nei confronti del *Parte_1* dall'allora creditrice procedente *Pt_2*

Il termine di “10 giorni dal primo atto di esecuzione”, infatti, con tutta evidenza non decorre dall’inizio di un’altra procedura esecutiva *tout court* nei confronti del debitore, riguardante altro titolo esecutivo, su cui poi si è innestata l’esecuzione del titolo opposto, bensì decorre dall’inizio dell’esecuzione del titolo che si vuole opporre (nel caso di specie il decreto ingiuntivo), ovverosia nella fattispecie in esame dall’atto di intervento in sede esecutiva da parte del creditore odierno opposto.

5. Tanto premesso, l’opposizione è inammissibile e deve essere rigettata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) rigetta l’opposizione;

2) condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *Controparte_1* delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.

Roma, 9.2.2023

Il giudice

Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso